

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5815/2541

นาย ชีหมิง จู หรืออาโหวง แซ่จู
สำนักงาน อัยการ สูงสุด

ผู้ร้อง
ผู้คัดค้าน

พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ.2456 มาตรา

พยานหลักฐานเอกสารและพยานบุคคลที่ผู้ร้องนำมาสืบเพื่อสนับสนุนว่าผู้ร้องได้สัญชาติไทยโดยการเกิดในราชอาณาจักรไทย ไม่อาจนำมายืนยันได้ว่านาง ช.เป็นคนเดียวกับนางส.และนางช. เป็นมารดาของเด็กชาย จ. ซึ่งผู้ร้องอ้างว่าผู้ร้องเป็นคนเดียวกับเด็กชาย จ. เมื่อพยานหลักฐานของผู้ร้องไม่มีน้ำหนักที่จะรับฟังได้ ผู้ร้องจึงไม่ได้ สัญชาติไทยโดยการเกิด

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องเป็นบุตรของนายเป็งกิม แซ่จูและนางชีเหียงหรือเสียมฮวย แซ่ลี บิดาและมารดาของผู้ร้องเป็นคนต่างด้าว สัญชาติจีน ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ถาวรในราชอาณาจักรไทย ผู้ร้องจึงได้สัญชาติไทยตามพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2504 ขอให้ศาลมีคำสั่งว่าผู้ร้องเป็นคนมีสัญชาติไทยตามกฎหมาย

ผู้คัดค้านยื่นคำคัดค้านว่า ผู้ร้องมิใช่บุตรของนายเป็งกิม แซ่จูและนางเสียมฮวยหรือเสียมฮวย ผู้ร้องเป็นคนต่างด้าวมีชื่อว่าชีหมิง จู เชื้อชาติจีน สัญชาติจีนและหลบหนีอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2530 ต่อมาเมื่อปี 2537 ผู้ร้องขอหนังสือเดินทางสถานเอกอัครราชทูตประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทยแล้วเดิน

ทางไปราชอาณาจักรกัมพูชาเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2537 เดินทางกลับมา
ประเทศไทยด้วยหนังสือเข้าเมืองชนิดผ่านแดน เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2537
พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองอนุญาตให้ผู้ร้องอยู่ในประเทศไทยเป็นการ
ชั่วคราวถึงวันที่ 13 มกราคม 2538 ก่อนครบกำหนดผู้ร้องมีเจตนาจะไม่ออกจากราช
อาณาจักรไทย จึงยื่นคำขอพิสูจน์สัญชาติต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ปรากฏว่า
พยานหลักฐานไม่พอรับฟังได้ว่าผู้ร้องเกิดในราชอาณาจักรหรือมีสัญชาติไทยตามที่
อ้าง จึงมีคำสั่งยกคำขอของผู้ร้องเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2538 การที่ผู้ร้องเดินทาง
เข้ามาในราชอาณาจักรไทยโดยหนังสือเข้าเมืองชนิดผ่านแดนว่าเป็นคนสัญชาติจีน
ขอเข้ามาอยู่ในประเทศไทยเพียงชั่วคราวเพื่อผ่านแดน เท่ากับเป็นการยอมรับว่าผู้
ร้องเป็นคนสัญชาติจีนผู้ร้องจึงมาร้องขอต่อศาลเพื่อพิสูจน์สัญชาติไม่ได้ ขอให้ยก
คำร้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาให้ยกคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้ผู้ร้องใช้ค่าทนายความชั้นอุทธรณ์ 1,500 บาท แทน
ผู้คัดค้าน

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงในเบื้องต้นรับฟังได้ว่า เมื่อปี
2537 ผู้ร้องเดินทางจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเข้ามาในประเทศไทยโดย
ถือหนังสือเดินทางประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ตามสำเนาหนังสือเดินทาง
เอกสารหมายเลข ร.3 หรือ รค.5 ระบุชื่อผู้ถือหนังสือเดินทางว่า จู ซิหมีง เพศชาย เกิดวัน
ที่ 18 มิถุนายน 2488 สถานที่เกิดประเทศไทย ตามคำแปลเอกสารหมายเลข รค.5 แผ่น

ที่ 9 ต่อมาวันที่ 21 ธันวาคม 2537 ผู้ร้องได้ยื่นคำขอพิสูจน์สัญชาติต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองกรุงเทพมหานครว่า ผู้ร้องเป็นคนมีสัญชาติไทยตามกฎหมายตามสำเนาคำขอพิสูจน์สัญชาติเอกสารหมายเลข 1 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2538 กรมตำรวจได้พิจารณาพยานหลักฐานของผู้ร้องและสอบสวนพยานบุคคลแล้ว เห็นว่า ยังไม่พอรับฟังได้ว่า ผู้ร้องเป็นบุคคลเกิดในราชอาณาจักรหรือมีสัญชาติไทยตามที่อ้างจึงให้ยกคำร้องและแจ้งให้ผู้ร้องทราบเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2538 ตามสำเนาบ้นที่กข้อความและสำเนาหนังสือแจ้งผลการขอตรวจพิสูจน์สัญชาติเอกสารหมายเลข 9 และ รค.10 คดีมีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาผู้ร้องว่า ผู้ร้องได้สัญชาติไทยโดยการเกิดในราชอาณาจักรไทยหรือไม่ ในปัญหานี้ผู้ร้องนำสืบโดยมีผู้ร้องเบิกความว่า ผู้ร้องชื่อภาษาจีนว่า จู ชีหมิง เป็นบุตรของนายเป็งกิม แซ่จู และนางชีเหียงหรือเสียมฮวย แซ่ลีเกิดวันที่ 7 พฤศจิกายน 2489 ที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร ตามสำเนาใบแจ้งความสุติบัตรเอกสารหมายเลข 1 ซึ่งขณะนั้นบิดามารดาพยานเป็นคนสัญชาติจีนได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยอย่างถาวร ตามสำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวของมารดาผู้ร้องเอกสารหมายเลข 2 ส่วนของบิดาผู้ร้องสูญหายไปเมื่อปี 2496 บิดามารดา น้องสาวผู้ร้องและผู้ร้องได้เดินทางไปอยู่ประเทศจีนที่เมืองกวางเจา ผู้ร้องเรียนหนังสืออยู่ที่นั่นจนจบแพทย์ประกอบอาชีพเป็นแพทย์จีนอยู่ที่เมืองกวางเจาตลอดมาจนปี 2521 บิดาพยานถึงแก่กรรม และในปี 2537 พยานเดินทางกลับประเทศไทยเห็นว่า ตามสำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวเอกสารหมายเลข 2 ออกให้แก่ นางสาวชีเหียง แซ่ลี เกิดปี 2462 โดยใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2541 และมีรายการต่ออายุใบสำคัญตั้งแต่ปี 2482 ถึงปี 2484 หมดอายุวันที่ 22 มิถุนายน 2485 ตามเอกสารนี้จึงรับฟังได้ว่า นางสาวชีเหียง แซ่ลี ได้อยู่ในประเทศไทยจนถึงปี 2485 เท่านั้นเพราะไม่มีรายการระบุต่อไปว่ามีการต่ออายุใบสำคัญดังกล่าวอีก แม้ในชั้นที่ผู้ร้องได้ยื่นคำขอพิสูจน์สัญชาติต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองได้ยื่นสำเนาทะเบียนสำมะโนครัวเอกสารหมายเลข 3 ก็คงปรากฏ

แต่เพียงว่ามีชื่อนางชีเหียง แซ่ลีซึ่งอยู่ถัดจากบรรทัดที่ระบุนวันที่ 9 ตุลาคม 2490 โดยท้ายชื่อนางชีเหียงมีรายการว่า วันที่ 22 พฤษภาคม 2493 มา วันที่ 10 ธันวาคม ปีอ่านไม่ออก พร้อมลงชื่อกำกับ ข้อความส่วนนี้ผู้ร้องมิได้นำสืบให้ชัดเจน แต่จากข้อความในเอกสารดังกล่าวคงถือได้แต่เพียงว่านางชีเหียงได้เข้ามาอยู่ตามภูมิลำนาหะเบียนดังกล่าวเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2493 เท่านั้น เอกสารหมาย รค.3 จึงมิใช่หลักฐานยืนยันว่าในช่วงระยะระหว่างปี 2485 ถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2493 นางชีเหียงได้อยู่ในประเทศไทย ดังนั้นสำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวเอกสารหมาย ร.2 และสำเนาทะเบียนสำมะโนครัวเอกสารหมาย รค.3 จึงไม่อาจนำมายืนยันได้ว่านางชีเหียงเป็นคนเดียวกับนางเสียมฮวย และนางชีเหียงเป็นมารดาของเด็กชายแซ่จูตามสำเนาใบแจ้งความสุติบัตรเอกสารหมาย ร.1 ได้ เพราะตามเอกสารหมาย ร.1 ระบุนว่าเด็กชายแซ่จู เกิดวันที่ 7 พฤศจิกายน 2489 ซึ่งอยู่ในช่วงเวลาที่ผู้ร้องไม่มีหลักฐานมายืนยันว่า นางชีเหียงอยู่ในประเทศไทย อีกทั้งตามใบแจ้งความสุติบัตรชื่อมารดา เด็กชายแซ่จู มีชื่อนางเสียมฮวย ซึ่งแตกต่างกับชื่อนางชีเหียงอย่างเห็นได้ชัดเจน ส่วนตัวผู้ร้องคงมีแต่สำเนาหนังสือเดินทางประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเอกสารหมาย ร.3 ซึ่งระบุนว่าผู้ร้องเกิดในประเทศไทยกับสำเนาหนังสือรับรองของสำนักงานนิติกรกวางโจวจังหวัดกวางตุ้ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งระบุนว่าผู้ร้องเกิดเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2488 มารดาผู้ร้องคือลี้คี่ หรือ ลีชีวเสียง ตามเอกสารหมาย ร.7 แผ่นที่ 4 ก็ปรากฏว่าวันเดือนปีเกิดของผู้ร้องไม่ตรงกับวันเดือนปีเกิดของเด็กชายแซ่จู และชื่อมารดาของผู้ร้องไม่ตรงกับชื่อมารดาของเด็กชายแซ่จู ที่ระบุในสำเนาใบแจ้งความสุติบัตร พยานหลักฐานเอกสารเกี่ยวกับตัวผู้ร้องดังกล่าว ย่อมไม่อาจยืนยันได้ว่าผู้ร้องเป็นคนเดียวกับเด็กชายแซ่จู ที่ระบุไว้ในสำเนาใบแจ้งความสุติบัตรเอกสารหมาย ร.2 ส่วนข้อความที่ระบุนว่าผู้ร้องเกิดในประเทศไทยตามสำเนาหนังสือเดินทางเอกสารหมาย ร.3 รค.5 แผ่นที่ 9 ก็ไม่มีผลผูกพันที่จะให้ถือได้ว่าผู้ร้องเกิดในประเทศไทย ส่วนพยานบุคคลที่ผู้ร้องนำมาสืบเพื่อสนับสนุนผู้ร้องมี

นางชีเหียงหรือเสียมฮวย แซ่ลี ซึ่งเบิกความอ้างว่าเป็นมารดาผู้ร้องตามสำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวเอกสารหมายเลข ร.2 และตามสำเนาใบแจ้งความสุติบัตรเอกสารหมายเลข ร.1 นั้น นอกจากชื่อนางชีเหียง แซ่ลี ตามสำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวเอกสารหมายเลข ร.2 ไม่ตรงกับชื่อมารดา เด็กชายแซ่จูตามสำเนาใบแจ้งความสุติบัตรดังได้วินิจฉัยไว้แล้ว ยังปรากฏว่านางชีเหียงที่มาเป็นพยานนั้นตามสำเนาคำแถลงตามกฎหมายเอกสารหมายเลข ร.7 แผ่นที่ 10 ที่ระบุว่าพยานเกิดปี 2465 ซึ่งแตกต่างกับอายุของมารดาเด็กชายแซ่จู ในสำเนาใบแจ้งความสุติบัตรเอกสารหมายเลข ร.1 ซึ่งระบุว่า มารดาเด็กชายแซ่จู อายุ 27 ปี เมื่อคำนวณแล้วมารดาเด็กชายแซ่จูเกิดปี 2462 ดังนั้น พยานหลักฐานของผู้ร้องในส่วนนี้ย่อมไม่อาจยืนยันได้ว่านางชีเหียงหรือเสียมฮวยซึ่งเป็นพยานผู้ร้องจะเป็นบุคคลเดียวกับนางเสียมฮวยมารดาเด็กชายแซ่จู ส่วนนางงูไ้ แซ่จู พยานผู้ร้องอีกปากหนึ่งซึ่งเบิกความระบุว่าป็นน้องของนายเป็งกิม แซ่จู ผู้ร้องเป็นบุตรของนายเป็งกิม แซ่จู กับนางชีเหียงหรือลีคี่หรือเสียมฮวย แซ่ลี นั้น ไม่ปรากฏว่าผู้ร้องมีพยานเอกสารยืนยันว่านางงูไ้ แซ่จู เป็นน้องนายเป็งกิมบิดาเด็กชายแซ่จู ดังนั้นคำเบิกความของพยานผู้ร้องดังกล่าวนี้จึงเป็นคำเบิกความที่เลื่อนลอย ไม่มีน้ำหนักให้รับฟังได้ว่าผู้ร้องคือเด็กชายแซ่จู ตามสำเนาใบแจ้งความสุติบัตรเอกสารหมายเลข ร.1 พยานหลักฐานผู้ร้องดังกล่าวมานั้นย่อมฟังไม่ได้ว่าผู้ร้องเกิดในประเทศไทย ผู้ร้องจึงไม่ได้สัญชาติไทยโดยการเกิดที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาชอบแล้วฎีกาผู้ร้องฟังไม่ขึ้น

อนึ่ง คดีนี้พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุดเข้าดำเนินคดีนี้ในฐานะผู้คัดค้าน ตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 มาตรา 57 วรรคท้าย มิใช่ในฐานะทนายความ ผู้ร้องจึงไม่ต้องใช้ค่าทนายความแทนผู้คัดค้าน ที่ศาลอุทธรณ์ให้ผู้ร้องใช้ค่าทนายความชั้นอุทธรณ์แทนผู้คัดค้านนั้นไม่ชอบ อันเป็นข้อกฎหมายเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลฎีกาเห็นสมควรแก้ไขให้ถูกต้อง"

พิพาทฯแก้คำพิพากษาศาลอุทธรณ์เฉพาะเรื่องค่าทนายความ1,500 บาท ที่ให้ผู้ร้องใช้แก่ผู้คัดค้านนั้นให้ตัดออกเสียนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(ชวลิต ธรรมอาชุ-ทวีชัย เจริญบัณฑิต-พิชัย เตโชพิทยาบูล)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

มีข้อสังเกตในทางวิชาการหลายประการที่ควรจะทำเป็นหมายเหตุท้ายคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5815/2541 ซึ่งศาลฎีกาถูกร้องขอให้ยืนยันความเป็นไทยของบุคคลธรรมดาที่อ้างว่าเกิดในประเทศไทยจากบิดาและมารดาจีนใน พ.ศ. 2489 แม้ศาลฎีกาจะมีได้แสดงความคิดเห็นในเรื่องสาระของกฎหมายสัญชาติไทยในคดีนี้เลย แต่ในคดีนี้เป็นที่น่าสนใจที่จะทำข้อสังเกตในเรื่องประเภทของพยานหลักฐานที่ทั้งฝ่ายผู้ร้องและผู้คัดค้านได้ใช้ในการพิสูจน์สัญชาติไทยของผู้ร้องและวิธีการชั่งน้ำหนักพยานในคดีพิสูจน์สัญชาติของศาล (1) ประเด็นแห่งข้อพิพาท ไม่มีข้อโต้แย้งในเรื่องข้อกฎหมายว่าด้วยการได้สัญชาติไทยโดยการเกิดโดยหลักดินแดนในคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5815/2541 นี้เลยข้อโต้แย้งประการเดียวที่มีก็คือข้อโต้แย้งในความมีอยู่ของข้อเท็จจริงที่ว่า นายซิหมิงจูหรืออาโหวงแซ่จู ผู้ร้องเกิดในประเทศไทยหรือไม่ ทั้งนี้เพราะว่าโดยหลักกฎหมายสัญชาติผู้ร้องจะได้สัญชาติไทยโดยการเกิดหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับว่าผู้ร้องเกิดในประเทศไทยหรือไม่ เนื่องจากข้อเท็จจริงดังกล่าวเป็นข้อเท็จจริง

ตามข้อกำหนดของกฎหมายสัญชาติไทยที่มีผลบังคับในขณะที่เอกชนผู้ร้องเกิด กล่าวคือ พระราชบัญญัติสัญชาติพ.ศ. 2456 (2) ข้ออ้างของนายซิหมีงผู้ร้อง นายซิหมีงจุหรืออาโหวงแซ่จุ ผู้ร้อง อ้างว่า ตนเกิดที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2489 โดยมีบิดาและมารดาเป็นคนต่างด้าวสัญชาติจีนซึ่งได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ถาวรในราชอาณาจักรไทยในคำร้องของเอกชนเองอ้างว่า "ได้สัญชาติไทยตามพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2504" ขอให้ตระหนักว่า ไม่ปรากฏมีกฎหมายสัญชาติไทยฉบับใดเลยที่มีชื่อว่า "พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2504" จึงน่าจะเป็นความเข้าใจผิดหรือการพิมพ์ผิดของทนายความของผู้ร้อง จะเห็นว่า ในวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2489 ซึ่งเป็นวันที่เอกชนอ้างว่าเป็นวันเกิดของตน กฎหมายสัญชาติที่มีผลก็คือพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2456 และการที่บุตรของบิดามารดาต่างด้าวจะได้สัญชาติไทยในยุค นี้ก็ต่อเมื่อมีข้อเท็จจริงปรากฏว่าบุคคลนั้นเกิดในประเทศไทย ดังนั้น ในการต่อสู้คดีเพื่อให้ศาลเชื่อว่าตนได้สัญชาติไทย นายซิหมีงจึงต้องพิสูจน์ให้ศาลเชื่อว่า ตนเกิดในประเทศไทย (3) คำคัดค้านของอัยการผู้คัดค้าน อัยการเชื่อว่า ผู้ร้องเป็นคนต่างด้าวเชื้อชาติจีน สัญชาติจีน เกิดที่มณฑลกวางตุ้ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและหลบหนีอยู่ในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 ต่อมาในปี พ.ศ. 2537 ผู้ร้องจึงมาร้องขอหนังสือเดินทางจากสถานเอกอัครราชทูตประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย แล้วเดินทางไปราชอาณาจักรกัมพูชาเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2537 เดินทางกลับมาประเทศไทยด้วยหนังสือเข้าเมืองชนิดผ่านแดน เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2537 ด้วยเหตุผลดังกล่าว อัยการจึงร้องคัดค้านคำร้องของผู้ร้อง เพราะอัยการไม่เชื่อว่า ผู้ร้องเกิดในประเทศไทย (4) พยานหลักฐานที่ใช้ในการพิสูจน์สัญชาติไทย เป็นที่น่าสนใจว่า ในคดีนี้ มีการอ้างพยานหลักฐานทั้งที่เป็นพยานเอกสาร (4.1) และพยานบุคคล (4.2) ในหลายลักษณะที่น่าจะตั้งข้อสังเกต (4.1) การอ้างพยานเอกสาร ในคดีนี้ มีการอ้างพยานเอกสารใน 2 ลักษณะเพื่อพิสูจน์ว่าเอกชนผู้ร้องเกิดใน

ประเทศไทย กล่าวคือ ใบแจ้งความสุติบัตร (4.1.1) และหนังสือเดินทางของ
สาธารณรัฐประชาชนจีน (4.1.2) นอกจากนั้น ในส่วนของอัยการผู้คัดค้าน ยังมีการ
อ้างทะเบียนสำมะโนครัว (4.2.3) ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวของมารดา
(4.2.4) หนังสือรับรองของสำนักงานนิติกรวางใจ (4.2.5) และคำแถลงตาม
กฎหมายของผู้ร้องต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง (4.2.6) มาเป็นพยาน
เอกสารในการสืบคัดค้านคำพยานของผู้ร้อง (4.1.1) ใบแจ้งความสุติบัตร ตามใบแจ้ง
ความสุติบัตรที่อ้างเป็นพยานเอกสารระบุว่าเด็กชายแซ่จู เกิดวันที่ 7 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2489 ที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกทม. โดยมีบิดาชื่อนายเป็งกิมแซ่จูและมารดา
ชื่อเสียมฮวยแซ่ลี จะเห็นว่า ในกระบวนการวิธีพิจารณาความในชั้นศาล ปรากฏว่า
เอกสารดังกล่าวมีความบกพร่อง 2 ประการ กล่าวคือ ในประการแรก เอกสารนี้ไม่ได้
ระบุชื่อเด็กที่เกิด และในประการที่สอง ชื่อของมารดานั้นไม่ตรงกับชื่อของผู้ที่อ้างว่า
เป็นมารดาของผู้ร้องซึ่งมีชื่อว่า นางซิเหียงและมาเบิกความเป็นพยานให้แก่ผู้ร้อง ดัง
นั้น ในที่สุดศาลฎีกาจึงชี้ว่าพยานเอกสารฉบับนี้เป็นพยานหลักฐานเอกสารเกี่ยวกับ
ตัวผู้ร้องที่ "ไม่อาจยืนยันได้ว่า ผู้ร้องเป็นคนเดียวกับเด็กชายแซ่จูที่ระบุไว้ในสำเนาใบ
แจ้งความสุติบัตร" ขอให้สังเกตว่า ศาลฎีกาในคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 55/2536 ได้เคย
ยอมรับฟังใบรับแจ้งเกิดและสุติบัตรในฐานะพยานเอกสารแสดงการเกิดใน
ประเทศไทยของนายฮารยินเดอร์ผู้ร้องขอพิสูจนสัญชาติแม้ว่าเอกสารดังกล่าวจะไม่
ระบุชื่อและนามสกุลผู้เกิดไว้ ข้อมูลที่ปรากฏมีเพียงที่เกิดและชื่อบิดาและมารดาของ
ผู้เกิด และแม้เอกสารนี้จะระบุวันเกิดของผู้ร้องไม่ตรงกับทะเบียนนักเรียนซึ่งอัยการ
ผู้คัดค้านนำมาหักล้าง (4.1.2) หนังสือเดินทางของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ตามหนังสือเดินทางของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนที่อ้างเป็นพยานเอกสารระบุ
ว่า ผู้ร้องเกิดในประเทศไทยเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2488 โดยมีมารดาชื่อลีคี่
หรือลีชีวเสียงจะเห็นเช่นกันว่า ในกระบวนการวิธีพิจารณาความในชั้นศาล จึงปรากฏต่อ
ศาลว่า เอกสารดังกล่าวมีความบกพร่อง 2 ประการ กล่าวคือในประการแรก เอกสาร

นี้ระบุชื่อของผู้ร้องแตกต่างไปจากชื่อที่ใช้ในขณะที่อยู่ในประเทศไทย และในประการที่สอง ชื่อของมารดาที่ถูกระบุในหนังสือเดินทางนั้นไม่ตรงกับชื่อของผู้ที่อ้างว่าเป็นมารดาของผู้ร้องซึ่งมาเบิกความเป็นพยานบุคคลให้แก่ผู้ร้องและไม่ตรงกับชื่อของมารดาที่ปรากฏในใบแจ้งความสุติบัตร โดยผลของความบกพร่องดังกล่าว ศาลฎีกาจึงชี้ในที่สุดว่า ข้อความที่ระบุว่า ผู้ร้องเกิดในประเทศไทยตามสำเนาหนังสือเดินทาง "ไม่มีผลผูกพันที่จะถือได้ว่า ผู้ร้องเกิดในประเทศไทย" (4.1.3) ทะเบียนสำมะโนครัวในคดีนี้ อัยการเป็นผู้ใช้พยานเอกสารเพื่อชี้ว่า ชื่อมารดาของเด็กชายแซ่จูในสำเนาทะเบียนสำมะโนครัวก็คือ "นางซิเหียงแซ่ลี" จึงไม่ตรงกับชื่อของมารดาของเด็กชายแซ่จูในใบแจ้งความสุติบัตรซึ่งระบุว่า มารดาชื่อ "นางเสียะฮวย" ดังนั้น เอกสารที่เกี่ยวกับเด็กชายแซ่จูทั้งสองฉบับจึงขัดแย้งกัน แต่เป็นที่น่าเสียดายที่ไม่ปรากฏถึงความเห็นของศาลฎีกาต่อความขัดแย้งนี้ ศาลฎีกาในคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6477/2534 ได้เคยยอมรับฟังทะเบียนสำมะโนครัวในฐานะพยานเอกสารที่ยืนยันการเกิดในประเทศไทยของนายกุ้ยสงผู้ร้องพิสูจน์สัญชาติไทย แม้เอกสารนี้จะระบุชื่อของผู้ร้องในลักษณะที่แตกต่างไปจากชื่อผู้ร้องใช้ในปัจจุบัน แต่ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะผู้ร้องได้นำสืบพิสูจน์เหตุผลในการเปลี่ยนชื่ออย่างสมเหตุสมผลอย่างยิ่ง (4.1.4) ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวของมารดา ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวถูกอ้างขึ้นมาโดยทั้งเอกชนผู้ร้องและอัยการผู้คัดค้าน ขอให้สังเกตว่า เอกชนผู้ร้องอ้างถึงใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวของมารดาเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันว่า ในขณะที่เกิดมารดาของผู้ร้องเป็นคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้เป็นคนเข้าเมืองในลักษณะถาวร ทั้งนี้ เพราะข้อเท็จจริงอันนี้จะเป็นตัวชี้ว่าบุตรของคนต่างด้าวนี้อาจจะไม่ถูกถอนสัญชาติไทยในวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2515 โดยข้อ 1 แห่งประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 337 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515 และในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 โดยผลของมารดา 11 วรรค 1 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 แต่ในคดีนี้ เมื่อศาลไม่ยอมรับฟังว่า ผู้ร้องเกิดในประเทศไทย ศาลจึงไม่อาจยอมรับว่า ผู้ร้องได้สัญชาติไทย

โดยหลักดินแดนโดยการเกิด ประเด็นการเสียสัญชาติไทยจึงมิได้เข้าสู่อำนาจพิจารณาของศาล แต่ด้วยเอกสารฉบับเดียวกันนี้ที่อัยการผู้คัดค้านใช้ในการโต้แย้งถึงความน่าเชื่อถือของใบแจ้งความสุติบัตรที่ผู้ร้องกล่าวอ้าง และความน่าเชื่อถือของพยานบุคคลที่ผู้ร้องอ้างว่าเป็นมารดาของผู้ร้องที่ยังมีชีวิตอยู่ ดังกล่าวมาแล้วในข้างต้นศาลฎีกาจึงยอมรับฟังข้อคัดค้านของอัยการในเรื่องนี้ และนำศาลฎีกาไปสู่การปฏิเสธความเป็นบุคคลเดียวกันระหว่างนายชिमิงผู้ร้องและเด็กชายแซ่จูซึ่งเกิดในประเทศไทยตามใบแจ้งความสุติบัตร (4.1.5) หนังสือรับรองของสำนักงานนิติกรกวางโจว อัยการได้ใช้อีกสารฉบับนี้เพื่อยืนยันว่า นายชिमิงผู้ร้องเกิดเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2488 และเดินทางมาจากเมืองกวางโจวเพื่อพำนักอยู่ในประเทศไทยพร้อมกับบิดาชื่อชุนหนั้นเหหรือชุนบิงซงจึงแสดงว่านายชिमิงผู้ร้องเดินทางมากับนายชุนหนั้นเท บิดาของผู้ร้องตามเอกสารฉบับนี้จะเห็นว่าเอกสารฉบับนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการปรากฏตัวของข้อเท็จจริงที่ขัดแย้งกับข้ออ้างของผู้ร้อง เป็นที่น่าเสียดายว่า ไม่ปรากฏในคำพิพากษาว่า ผู้ใดเป็นผู้นำเอกสารนี้มาสู่กระบวนการพิสูจน์สัญชาติ เป็นที่น่าสนใจว่า เอกชนผู้ร้องได้นำสืบหักล้างความน่าเชื่อถือของเอกสารนี้ไว้หรือไม่และอย่างไร เอกสารดังกล่าวเป็นเอกสารที่ออกโดยองค์กรของรัฐหรือไม่ และออกมาเพื่อวัตถุประสงค์เช่นใด ขอให้สังเกตว่า ศาลฎีกาในคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 55/2536 เคยไม่เชื่อหนังสือเดินทางที่ออกโดยประเทศอินเดียซึ่งระบุว่านายฮารยินเดอร์ผู้ร้องขอพิสูจน์สัญชาติไทยเกิดในประเทศอินเดียโดยศาลนี้ให้เหตุผลว่า ข้อมูลดังกล่าวอาจผิดพลาด ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะผู้ร้องในกรณีนี้มีพยานหลักฐานอื่นที่มีน้ำหนักอย่างยิ่งมาทำให้ศาลไม่อาจเชื่อหนังสือเดินทางอันเป็นเอกสารราชการของรัฐต่างประเทศ (4.1.6) คำแถลงตามกฎหมายของผู้ร้องต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง เอกสารนี้ได้ถูกยกขึ้นในคดีนี้โดยอัยการผู้คัดค้านเนื่องจากเอกสารนี้เป็นเอกสารที่ผู้ร้องเองเป็นผู้เสนอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง เอกสารนี้จึงมีผลผูกพันผู้ร้องอย่างดีที่สุด แต่กลับปรากฏในเอกสารนี้ว่าผู้ร้องเกิดเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.

2488 โดยมีมารดาชื่อลีคีหรือลีชีวเสียงและมีบิดาชื่อชูหนั้นเห หรือชูบิงซง ซึ่งไม่ตรงกับใบแจ้งความสุติบัตร และจะเห็นว่า เอกสารนี้ยังมีน้ำหนักมากขึ้นเมื่อพิจารณาประกอบกับหนังสือรับรองของสำนักงานนิติกรวางโจว ซึ่งรับรองข้อเท็จจริงเดียวกัน กล่าวคือผู้ร้องเป็นคนต่างด้าวที่เกิดนอกประเทศไทยและได้เดินทางเข้ามาในประเทศไทย โดยไม่มีบิดามารดาตามที่ระบุในใบแจ้งความสุติบัตร (4.2) การอ้างพยานบุคคล ในคดีนี้ ผู้ร้องอ้างมารดาซึ่งยังมีชีวิตอยู่ (4.2.1) และ (4.2.2) มาเป็นพยานบุคคลในการพิสูจน์ว่า ผู้ร้องเป็นบุคคลเดียวกันกับเด็กชายแซ่จู่และเกิดในประเทศไทย (4.2.1) การอ้างมารดาซึ่งยังมีชื่ออยู่เป็นพยานบุคคล ผู้ร้องอ้าง มารดาซึ่งยังมีชีวิตอยู่มาเป็นพยานบุคคลโดยพยานบุคคลดังกล่าวเบิกความอ้างว่า เป็นมารดาของผู้ร้องและใช้ชื่อในขณะที่ผู้ร้องเกิดว่า นางเสียมฮวยตามທີ່ระบุในใบแจ้งความสุติบัตร แต่อย่างไรก็ตามก็ปรากฏว่า มีความบกพร่อง 2 ประการอันเกี่ยวกับพยานบุคคลรายนี้ กล่าวคือ ในประการแรกใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวระบุว่า พยานบุคคลผู้นี้มีชื่อนางชีเหียงแซ่ลิอันทำให้ไม่ตรงกับชื่อของมารดาของเด็กชายแซ่จู่ตามใบสุติบัตร และในประการที่สอง สำเนาคำแถลงตามกฎหมายระบุว่า พยานบุคคลรายนี้เกิดในปี พ.ศ. 2465 ซึ่งแตกต่างกับอายุของมารดาของเด็กชายแซ่จู่ซึ่งจะมีอายุ 62 ปีในวันที่มีการทำคำแถลงตามกฎหมายหากคำนวณจากสำเนาใบแจ้งความสุติบัตรดังนั้นในที่สุดศาลฎีกาจึงไม่เชื่อว่านางชีเหียงพยานบุคคลที่นำมาสืบเป็น "บุคคลเดียวกับนางเสียมฮวยมารดาของเด็กชายแซ่จู่" เมื่อศาลไม่เชื่อว่า พยานรายนี้เป็นมารดาของผู้ร้อง ศาลจึงไม่เชื่อคำพยานที่ยืนยันต่อศาลว่า ผู้ร้องเป็นบุคคลเดียวกันกับเด็กชายแซ่จู่และเกิดในประเทศไทย ขอให้สังเกตว่า ในกรณีที่พยานหลักฐานที่กล่าวอ้างโดยผู้ร้องมีความขัดแย้งกันหรือบกพร่องในลักษณะอื่นใด ศาลไทยก็มักจะไม่นำน้ำหนักคำเบิกความของมารดาของผู้ร้องขอพิสูจน์สัญชาติไทย ดังจะเห็นจากความเห็นของศาลฎีกาในคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2528/2534 ในคดีนี้ ศาลเชื่อว่าพยานเป็นมารดาของผู้ร้องแต่ศาลไม่ยอมเชื่อคำเบิกความของพยานในส่วนที่เกี่ยวข้อง

กับสัญชาติของบิดาของผู้ร้อง (4.2.2) การอ้างอาเป็นพยานบุคคล ผู้ร้องอ้างนางงูไ้
แซ่จู่ ซึ่งอ้างว่า เป็นอาของผู้ร้องกล่าวคือ เป็นน้องของนายเป็งกิมแซ่จู่ มาเป็นพยาน
บุคคลอีกรายหนึ่ง ศาลฎีกาเห็นว่า คำเบิกความของพยานบุคคลรายนี้เป็น"คำเบิก
ความเลื่อนลอย ไม่มีน้ำหนักให้รับฟังได้" โดยให้เหตุผลว่า "ไม่ปรากฏว่าผู้ร้องมี
พยานเอกสารยืนยันว่า นางงูไ้แซ่จู่เป็นน้องนายเป็งกิมบิดาของเด็กชายแซ่จู่" ดังนั้น
ศาลจึงไม่เชื่อคำเบิกความของนางงูไ้ที่ว่า "ผู้ร้องเกิดในประเทศไทย" ขอให้ตั้งข้อ
สังเกตในท้ายที่สุดว่า หากศึกษาคำพิพากษาศาลฎีกาไทย จะพบว่าการถูกโต้แย้งสิทธิ
ในสัญชาติไทยเพราะขาดเอกสารพิสูจน์ความเป็นไทยนั้นมักเกิดกับบุคคลเชื้อชาติ
จีนและอินเดียเป็นส่วนใหญ่ แต่ในการสำรวจความเป็นจริงในสังคมปัจจุบัน ปัญหาดัง
กล่าวเกิดอย่างมากมาย ในกลุ่มบุคคลมีบิดาหรือมารดาเป็นชนกลุ่มน้อยใน
ประเทศไทย โดยเฉพาะชาวเขาหรือที่เรียกกันด้วยว่า บุคคลบนพื้นที่สูง ดังนั้น เพื่อ
ประโยชน์ในการกำหนดสถานะของบุคคลในประเทศไทย แนวคำพิพากษาของศาล
ฎีกาไทยในเรื่องนี้จึงมีความสำคัญอย่างมากสำหรับคดีปกครองนอกศาลเหล่านั้น ขอ
ให้เรา อย่าลืมว่า การมีสัญชาติไทยเป็นข้อเท็จจริงพื้นฐานที่ทำให้บุคคลอาจใช้สิทธิ
อย่างสมบูรณ์ในประเทศไทย ณ วันนี้ คงไม่มีใครบนแผ่นดินไทยที่ปฏิเสธว่าเรื่อง
ของสิทธิในสัญชาติเป็นเรื่องของสิทธิมนุษยชน ดังนั้น การปฏิเสธสิทธิในสัญชาติไทย
ของบุคคลใด ก็น่าจะเป็นเพราะบุคคลนั้นไม่มีความสัมพันธ์ที่แท้จริงกับสังคมไทย
และการรับฟังพยานหลักฐานที่นำไปสู่การยอมรับความสัมพันธ์ที่แท้จริงระหว่าง
บุคคลกับสังคมไทยก็น่าจะมีแนวปฏิบัติที่มีความแน่นอนและความชัดเจน ทั้งนี้โดย
ไม่ละเลยหลักแห่งความชอบด้วยเหตุผลที่เป็นกลางอันมีพื้นฐานของความสมดุล
ระหว่างความมั่นคงแห่งรัฐและสิทธิมนุษยชน พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร